Señor(a)
JUEZ(A) DE LA REPÚBLICA (REPARTO)
[COMPLETAR: ciudad o municipio]
E. S. D.

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE: **[COMPLETAR: nombre completo]**, C.C. **[COMPLETAR: número de cédula]**
ACCIONADA: Vida Plena Salud
DERECHOS INVOCADOS: salud, vida digna, seguridad social, dignidad humana, trabajo, mínimo vital

[COMPLETAR: nombre completo], mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. **[COMPLETAR: número de cédula]**, domiciliado(a) en **[COMPLETAR: ciudad o municipio]**, actuando en nombre propio, respetuosamente presento ACCIÓN DE TUTELA contra Vida Plena Salud, con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, para que se protejan mis derechos fundamentales a salud, vida digna, seguridad social, dignidad humana, trabajo, mínimo vital, con base en los siguientes:

I. HECHOS

1. El 15 de abril de 2026 recibí la orden médica para la cirugía de microdiscectomía.
2. El 2 de mayo de 2026 mi EPS, Vida Plena Salud, autorizó la cirugía de microdiscectomía.
3. En julio de 2026 presenté una queja ante la Superintendencia de Salud por la falta de programación de la cirugía autorizada.

II. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS

1. salud
2. vida digna
3. seguridad social
4. dignidad humana
5. trabajo
6. mínimo vital

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Tengo derecho a la protección de mi salud, vida digna y seguridad social según los artículos 11, 48, 49 y 86 de la Constitución Política. El Decreto 2591 de 1991 establece el mecanismo de tutela para proteger derechos fundamentales vulnerados o amenazados. La Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015 garantiza el acceso oportuno a los servicios de salud. La Sentencia T-465 de 2006 obliga a las EPS a realizar cirugías programadas dentro de 48 horas tras la notificación, lo cual aplica a mi caso pues tengo autorización desde el 2 de mayo de 2026 y aún no me han programado la cirugía. La Sentencia T-046 de 2025 critica la falta de autorización de cirugías por parte de una EPS y la imposición de rehacer trámites inexistentes, similar a la demora injustificada que estoy enfrentando. La Sentencia T-011 de 2025 ordena a una EPS garantizar tratamientos específicos en tiempo oportuno, lo cual respalda mi derecho a recibir la cirugía autorizada sin demoras adicionales. La Sentencia T-901 de 2001 señala que una EPS debe garantizar el pago de honorarios médicos y gastos clínicos de la cirugía solicitada, reforzando que la autorización incluye la prestación completa del servicio.

IV. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicito respetuosamente al señor(a) juez(a):

1. Que se ordene a Vida Plena Salud autorizar y garantizar la realización inmediata de la cirugía de microdiscectomía para tratar mi hernia discal L4-L5.
2. Que se le indique a Vida Plena Salud que programe y realice la cirugía en un término máximo de 48 horas hábiles desde la notificación de esta tutela.
3. Que se le ordene a Vida Plena Salud cubrir todos los honorarios médicos, gastos clínicos y costos asociados a la cirugía autorizada.
4. Que se le requiera a Vida Plena Salud proporcionar un plan de tratamiento integral y seguimiento postoperatorio para garantizar mi recuperación laboral y funcional.

V. PRUEBAS Y ANEXOS

1. Copia de la orden médica de microdiscectomía fechada el 15 de abril de 2026.
2. Copia de la autorización escrita de Vida Plena Salud para la cirugía de microdiscectomía fechada el 2 de mayo de 2026.
3. Constancia de la queja presentada ante la Superintendencia de Salud en julio de 2026.

VI. JURAMENTO

Juro solemnemente que no he presentado previamente ninguna otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos vulnerados en este caso.

VII. NOTIFICACIONES

Accionante: dirección **[COMPLETAR: dirección]**, teléfono **[COMPLETAR: teléfono]**, correo electrónico **[COMPLETAR: correo electrónico]**.

Accionada: Vida Plena Salud, en su dirección o correo de notificaciones judiciales **[COMPLETAR: dirección o correo de notificaciones judiciales de la EPS]**.

Atentamente,

_____

[COMPLETAR: nombre completo]
C.C. **[COMPLETAR: número de cédula]** de **[COMPLETAR: lugar de expedición]**
Teléfono: **[COMPLETAR: teléfono]**
Correo electrónico: **[COMPLETAR: correo electrónico]**